

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2303/2534

บริษัท เมโทรแมชีนเนอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่าน ก่อสร้าง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 572, มาตรา 574, มาตรา 801, มาตรา 900

หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี ไม่จำเป็นต้องระบุบุคคลที่ต้องถูกฟ้องโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นจำเลยหรือผู้ใด แม้หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับคดีไม่ได้ระบุว่ามอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยทั้งสอง แต่ก็มีข้อความไว้แล้วว่า โจทก์มอบอำนาจให้ ส. ฟ้องคดีแพ่งแทนและในนามของโจทก์ได้ ส. จึงมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทสิบเอ็ด ฉบับลงวันที่ล่วงหน้ามอบให้โจทก์เพื่อชำระราคาค่ารถชุดดินที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อจากโจทก์สำหรับงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาและธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินก่อนโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ เช็كدังกล่าวถือว่าเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์สำหรับเงินค่าเช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระโจทก์เมื่อก่อนมีการเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันและตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อ โจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกันไว้ว่าเมื่อสัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันแล้ว จำเลยที่ 1 ต้องชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่ก่อนสัญญาเลิกกันให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อในฐานะผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทและจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทซึ่งมีมูลหนี้มาจากค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบให้โจทก์ตามข้อสัญญา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายสุทธิพันธุ์ บุญลาภ เป็นผู้ฟ้องคดีแทน จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญจำเลยที่ 1 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาน่าน จำนวนสิบเอ็ดฉบับส่งจ่าย เงินฉบับละ 102,083 บาท ลงวันที่ส่งจ่ายฉบับละเดือนทุกวันที่ 24 ของเดือนเรียง ลำดับไปนับแต่วันที่ 24 กันยายน 2527 เป็นต้นไป เช็คดังกล่าวมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลง ลายมือชื่อส่งจ่ายและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 นำมาชำระหนี้ ค่าเช่าซื้อรถแทรกเตอร์แก่โจทก์ เมื่อเช็คทั้งสิบเอ็ดฉบับถึงกำหนดเรียกเก็บเงิน ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินทุกฉบับ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอ ให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันและหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 1,170,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,222,913 บาท นับแต่วันถัดจาก วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีกระทำโดยมิชอบเพราะการ มอบอำนาจหาได้ระบุให้ฟ้องจำเลยแต่ประการใด จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวเช่าซื้อรถ ดันตินตะขาบและรถชุดรวม 2 คัน ไปจากโจทก์รวม 5,250,000 บาท ชำระราคาล่วง หน้า 800,000 บาท แต่ในวันตกลงเช่าซื้อนั้น เงินวางดาวน์ไม่พอ จำเลยที่ 2 ได้ออก เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาน่านให้โจทก์ไว้ 2 ฉบับ ส่วนเงินค่าผ่อนชำระเช่าซื้อ รถทั้งสองคันได้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนทุกเดือนไป โดยจำเลยที่ 2 ได้ออกเช็ค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาน่าน ลงวันที่ล่วงหน้าให้โจทก์ยึดถือไว้เพื่อไปขึ้นเงิน จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ตามเช็คแล้ว 2,300,000 บาท แต่ภายหลังจำเลยไม่ สามารถผ่อนชำระตามกำหนดได้ โจทก์จึงยึดรถทั้งสองคันไป จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ ต้องผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ยังคงค้างชำระตามเช็คให้แก่โจทก์อีก โจทก์ไม่มีสิทธิเรียก ค่าเสียหายและดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,170,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,122,913 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีประเด็นที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองคือ ประเด็นแรก โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาในประเด็นนี้ความว่า หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 4 ไม่ได้ระบุว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องผู้ใดหรือฟ้องจำเลยทั้งสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ในชั้นนี้ ในเบื้องต้นเห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างไม่ได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นนี้แต่จำเลยได้ให้การต่อสู้ในศาลชั้นต้น และในคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในชั้นอุทธรณ์ ก็ได้ให้การกล่าวแก้ไว้ถึงประเด็นข้อนี้ต้องถือว่าประเด็นนี้ไม่ยุติไปในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ดังที่โจทก์กล่าวอ้างในคำแก้ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นนี้ไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปยังศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยก่อน และศาลฎีกาเห็นว่า หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี ไม่จำเป็นต้องระบุบุคคลที่ต้องถูกฟ้องโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นจำเลยหรือผู้ใดดังนั้นแม้หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 4 ไม่ได้ระบุว่ามอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยทั้งสอง แต่ก็มีข้อความระบุไว้แล้วว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายสุทธิพันธุ์ บุญลาภ ฟ้องคดีแพ่งแทนและในนามของโจทก์ได้ จึงเห็นว่านายสุทธิพันธุ์มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ ถือได้ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ฎีกาของจำเลยทั้งสองในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่สอง จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพินาททั้งสิบเอ็ดฉบับ พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งฟ้องหรือไม่ เนื่องจากเช็คพินาททั้งสิบเอ็ดฉบับเป็นเช็คที่ จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้านามอบให้โจทก์เพื่อชำระราคาที่ดินที่จำเลยที่ 1 เข้าซื้อจากโจทก์สำหรับงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาและธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ก่อนโจทก์บอกเลิกสัญญาเข้าซื้อตั้งวินิจฉัยแล้วข้างต้นศาลฎีกาจึงเห็นว่าเช็คพินาททั้ง สิบเอ็ดฉบับดังกล่าวต้องถือว่าเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ สำหรับเงินค่าเข้าซื้อที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระโจทก์เมื่อก่อนมีการเลิกสัญญาเข้าซื้อต่อกัน และโดยเหตุที่ตามหนังสือสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข 5 ข้อ 13 ปรากฏว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกันไว้ความว่า เมื่อสัญญาเข้าซื้อเป็นอันเลิกกันแล้ว จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เข้าซื้อต้องชำระค่าเข้าซื้อที่ค้างชำระอยู่ก่อนสัญญาเลิกกันให้ โจทก์ผู้ให้เข้าซื้อ จึงเห็นว่าจำเลยที่ 1 ผู้เข้าซื้อในฐานะผู้สั่งจ่ายเช็คพินาททั้งสิบเอ็ด ฉบับ และจำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระเงินตาม เช็คพินาททั้งสิบเอ็ดฉบับ ซึ่งมีลูกหนี้มาจากค่าเข้าซื้อที่ค้างชำระซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับ รับผิดชอบให้โจทก์ตามข้อสัญญาดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งฟ้อง คำวินิจฉัยของ ศาลอุทธรณ์ในประเด็นนี้ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน.

(พรชัย สมรรถเวช-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ